

1502147-38.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310475/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21390421 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3573/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2310475 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502147-38.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502147-38.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310475/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21390421 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3573/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2310475 - 06º D.P. SOROCABA,

3573/21/607 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO SAMUEL DA COSTA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

PABLO SAMUEL DA COSTA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 16 horas e 15 minutos, nas proximidades do estabelecimento de ensino CEI 94, na Rua Gilson Tadeu Montoro, altura do numeral 65, Jardim Lena, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 165 porções de Cocaína, com

peso líquido de 53,85g; 28 porções de Cocaína na forma de Crack, com peso líquido de 5,28g; 34 porções de Tetrahydrocannabinol THC, com peso líquido de 83,18g; e 03 porções de Skunk, com peso líquido de 0,51g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão de fls.10/11 e o laudo de constatação de fls.30/36.

Narram os autos que, na data dos fatos, em uma área de mata situada atrás do muro do estabelecimento de ensino CEI 94, o indiciado trazia consigo, no interior de um pacote, as porções de drogas supramencionadas com intuito de tráfico, quando foi surpreendido por policiais militares que patrulhavam aquela região. Na ocasião, ao notar a presença policial, PABLO saiu em fuga, sendo imobilizado com a ajuda do cão policial que os acompanhava.

No pacote que o indiciado trazia consigo, foi apreendida uma sacola contendo 165 microtubos de cocaína, 28 pedras de crack, 34 porções de maconha e 03 porções de Skunk, além da importância de R\$ 578,00 em espécie.

As circunstâncias da prisão em flagrante, em ponto de tráfico situado nas proximidades de estabelecimento de ensino, a quantidade, diversidade e natureza de grande parte das drogas, de alto poder viciante, assim como a maneira como estavam embaladas, em inúmeras porções individuais, prontas para a venda, e a quantia em espécie encontrada com o denunciado demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.06 a 09).

Auto de exibição, apreensão e constatação foi juntado aos autos (fls.10 a 11 e 30 a 36).

Laudo médico foi juntado aos autos (fls.22 a 25).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.44 a 45).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.100 a 104).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e o procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no auto de constatação, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu, na Delegacia de Polícia disse que tomava conta dos entorpecentes mencionados aos autos, enquanto o traficante teria ido ao bar "comprar uísque". Em juízo, confessou que guardava entorpecentes no local.

Assim, confessou o réu que os entorpecentes estavam sob seus cuidados, no mínimo. Assim, o réu ou fazia revezamento na venda de drogas, ou diretamente vendia drogas. De uma forma ou de outra, na verdade, estava traficando.

Soma-se a isso o que disseram as testemunhas de acusação.

A testemunha de acusação Alex Roberto Veríssimo disse que estava averiguando um local que já é conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas, ou seja, localizado atrás da CEI94 "Ana Lúcia Pazini" e que trata-se de uma área do muro da CEI e ele ao ver a presença policial saiu em fuga correndo com um pacote nas mãos. Foi dado ordem de parada, mas ele não o fez, e ante sua atitude o cachorro que se fazia presente foi solto e ele alcançou o suspeito e o imobilizou. O indiciado Pablo foi abordado e recuperado o pacote que ele ainda segurava e no interior de uma sacola foram encontrados 165 microtubos contendo pó branco semelhante com cocaína, 28 pedras de suposto crack, 34 porções de erva esverdeada parecidas com maconha e três porções dentro de embalagens plásticas que pode ser Skunk. Junto às substâncias encontradas foi localizada a quantia de R\$ 578,00 em notas diversas. O indiciado confessou que estava no local cobrindo escala. Em juízo, reiterou o que disse na Delegacia.

A testemunha de acusação Leandro Feliciano Silva disse que estava averiguando um local que já é conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas, ou seja, localizado atrás da CEI94 "Ana Lúcia Pazini" e que trata-se de uma área do muro da CEI e ele ao ver a presença policial saiu em fuga correndo com um pacote nas mãos. Foi dado ordem de parada, mas ele não o fez, e ante sua atitude o cachorro que se fazia presente foi solto e ele alcançou o suspeito e o imobilizou. O indiciado Pablo foi abordado e recuperado o pacote que ele ainda segurava e no interior de uma sacola foram encontrados 165 microtubos contendo pó branco semelhante com cocaína, 28 pedras de suposto crack, 34 porções de erva esverdeada parecidas com maconha e três porções dentro de embalagens plásticas que pode ser Skunk. Junto às substâncias encontradas foi localizada a quantia de R\$ 578,00 em notas diversas. O indiciado confessou que estava no local cobrindo escala. Em juízo, reiterou o que disse na Delegacia.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Assim, a prova é firme e segura, devendo o réu ser condenado no tráfico, mas afastando-se a incidência do artigo 40, inciso III, porque não há prova firme de que o estabelecimento estava em pleno funcionamento e por lá transitavam alunos ou professores.

Da tese da defesa sobre desclassificação e incidente de insanidade mental.

Afasta-se a tese da defesa.

A prova é firme no sentido de que o réu estava ali traficando.

Ora, ninguém em plena consciência teria deixado o réu com tanto entorpecente, em ponto de tráfico, se não fosse para a traficância. Ademais, na literatura policial, nada impede que o traficante também seja usuário de drogas.

Também não há que se falar em incidente de insanidade mental ou toxicológico. No interrogatório, percebe-se que o réu tem noção de tempo e espaço, articulando de forma lúcida palavras e respostas às perguntas formuladas. É uma pessoa conectada com o tempo e tem sua capacidade mental perfeita.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, não obstante a diversidade (crack, Skunk, maconha e cocaína), a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado na segunda fase, apesar da menoridade relativa e confissão, porque a pena já está no mínimo legal.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais. Não há prova no sentido de indicar que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intollerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração a primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado

crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu PABLO SAMUEL DA COSTA OLIVEIRA como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Nos termos da legislação vigente, fica perdido a favor da União, o numerário apreendido nos autos.

Diante da primariedade e da pena restritiva de direito imposta ao réu, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 01 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA